

SYNTHÈSE Constat factuel ancré sur articles réglementaires — sans jugement

PÉRIMÈTRE ANALYSÉ

Type : Réorientation / arbitrage · Régime : AV · Documents transmis : BULLETIN_SOUSCRIPTION , CONDITIONS_PARTICULIERES , COURRIER_REORIENTATION , DIC_PRIIPS_CONTRAT , RELEVÉ_ANNUEL

6

ÉCARTS MAJEURS

43

ÉLÉMENTS ABSENTS

14

TENSIONS

14 / 77

ALIGNÉS SUR APPLICABLES

5

NON ANALYSABLES
SUR CE PÉRIMÈTRE

139

DÉTECTEURS ÉVALUÉS

SYNTHÈSE

Type de dossier : Réorientation / arbitrage.

Adhérent : Catherine MERCIER (66 ans).

Contrat : Capital Patrimoine Vie n° 9876543210.

Encours : 78 450,00 €.

Opération analysée : réorientation du 12/01/2026 portant sur 8 200,00 € (2 support(s) vendu(s) → 2 support(s) acheté(s)), 0,00 € (offerts).

Écarts révélés sur le périmètre : 6 écart(s) majeur(s) · 43 élément(s) documentaire(s) absent(s) · 14 tension(s). Le plus structurant : *Tableau coûts au fil du temps / RIY manquant* — Aucun tableau de coûts au fil du temps ni RIY chiffré dans le DIC contrat (vérifié biblio + analyse textuelle).

Périmètre non analysable : 5 détecteur(s) requièrent des documents non fournis dans le dossier transmis (cf. Couche F).

REGROUPEMENT PAR PROBLÈME (19)

Frais, coûts & rétrocessions — 13 indicateurs

2 écarts

1 tension

10 absents

- Composition des coûts absente DIC_C_FRAIS_VENTILES
- Présentation cumulée des frais absente du relevé (au regard de l'art. A. 522-1 modifié) FRAIS_PRESENTATION_CUMULEE_A522_1
- Exhaustivité du détail des frais dans le relevé annuel RELEVÉ_EXHAUSTIVITE_FRAIS
- Frais d'arbitrage non chiffrés REOR_FRAIS_ARBITRAGE_CHIFFRES
- Information agrégée des coûts manquante REOR_INFO_AGREGEE_COUTS
- Rétrocessions perçues par l'assureur ou le distributeur non documentées TRANSVERSE_RETROCESSIONS
- Frais de souscription SCPI/OPCI explicités en € et % SCPI_FRAIS_SOUSCRIPTION
- Marge émetteur des produits structurés explicitée FRAIS_MARGE_EMETTEUR
- Information agrégée sur les coûts (Article 29 DDA / L522-3) DDA_INFO_AGREGEE_COUTS
- Empilement explicite des coûts (TER + contrat + transaction + surperformance + structuration) V5_EMPILEMENT_COUTS
- Projection des coûts cumulés sur durée recommandée V5_COUTS_HORIZON
- Impact des frais sur 8 ans chiffré en € versus référence (ETF 0,80 %) CALCUL_IMPACT_8ANS_VS_REFERENCE
- Loi Industrie Verte — Empilement frais non-cotés LIV_FRAIS_NON_COTES_CUMULES

PRIIPs — DIC & transparence supports — 6 indicateurs

2 écarts

4 absents

- Tableau coûts au fil du temps / RIY manquant `DIC_C_RIY_PRESENT`
- Format conforme du DIC (3 pages, sections obligatoires) `PRIIPS_FORMAT`
- DIC_CONTRAT_ABSENT_BIBLIO `DIC_CONTRAT_ABSENT_BIBLIO`
- Date d'établissement DIC absente `DIC_C_DATE_FRAICHE`
- FGAP non mentionné dans le DIC contrat `DIC_C_FGAP_HCSF`
- Pouvoir HCSF (loi Sapin 2) non mentionné `DIC_C_FGAP_HCSF`

DDA — Devoir de conseil & adéquation — 6 indicateurs

1 écart

5 absents

- Synthèse transversale — devoir de conseil dans la durée + zones grises (mise en perspective) `META_AGREGATION_DDA_CONTINUE`
- Note de conseil DDA absente du dossier `CERTIF_NOTE_CONSEIL_PRESENTE`
- Devoir de conseil — pièces de référence à demander (ACPR 2024-R-03) `APPROFONDIR_DEVOIR_CONSEIL_2024_R_03`
- Déclaration d'adéquation IBIP — 5 dimensions traitées `TRANSVERSE_DECLARATION_ADEQUATION`
- Test des exigences et besoins documenté (questionnaire client) `DDA_TEST_EXIGENCES`
- Trace du test d'adéquation (DDA art. 30 / L.522-5 CdA) non transmise dans le périmètre du dossier `KYC_PIECE_ADEQUATION_ABSENTE`

Réorientation / arbitrage — 5 indicateurs

1 écart

1 tension

3 absents

- Note de conseil L521-2 absente `REOR_NOTE_CONSEIL`
- Distinction arbitrages internes / rachats partiels `FISC_ARBITRAGE_VS_RACHAT`
- Allocation AVANT incomplète `REOR_ALLOCATION_AVANT`
- Allocation APRÈS incomplète `REOR_ALLOCATION_APRES`
- Information annuelle du mandant sur les arbitrages réalisés — conformité D. 133-1 II `MANDAT_INFO_ANNUELLE_ARBITRAGES_L132_27_4`

POG / VFM — Gouvernance produit — 5 indicateurs

5 absents

- Marché cible non rappelé dans les pièces transmises `POG_MARCHE_CIBLE_RAPPEL`
- POG / Value for Money — pièces de référence à demander (ACPR 2024-R-01) `APPROFONDIR_POG_VFM_2024_R_01`
- Marché cible POG documenté `POG_MARCHE_CIBLE`
- Marché négatif POG documenté `POG_MARCHE_NEGATIF`
- Révision périodique du produit (POG) `POG_REVISION_PRODUIT`

Code des assurances — Frais & relevé annuel — 4 indicateurs

2 tensions

2 absents

- Relevé annuel L132-22 / L221-9 — conformité aux rubriques A132-7 `TRANSVERSE_RELEVÉ_ANNUEL`
- Cohérence frais DIC vs frais effectifs relevé annuel `TRANSVERSE_DIC_RELEVÉ`
- Mandat d'arbitrage — prévention des conflits d'intérêts (double lecture) `MANDAT_CONFLIT_INTERETS_L132_27_3`
- Note d'information précontractuelle L. 132-5-2 CdA — constat factuel `NOTE_INFORMATION_PRECONTRACTUELLE_L132_5_2`

AUTRE — 4 indicateurs

1 tension

3 absents

- Profil annoncé vs allocation réelle `PILOTEE_PROFIL_ALLOCATION`
- Conformité de la convention de mandat d'arbitrage à l'art. D. 133-1 CdA — constat factuel `MANDAT_CONVENTION_CONFORMITE_D133_1`
- Périmètre garantie capital sur fonds euros en gestion pilotée `PILOTEE_FONDS_EUROS_GARANTIE`
- Scénario chiffré de sortie anticipée par support `V5_SORTIE_ANTICIPEE_SCENARIO`

SCPI / OPCI — 3 indicateurs

1 tension

2 absents

- Rendement net réel vs TDVM annoncé `SCPI_RENDEMENT_NET_VS_TDVM`
- Délai de jouissance SCPI documenté `SCPI_DELAI_JOUISSANCE`
- Décote VL vs valeur de retrait communiquée `SCPI_DECOTE_RETRAIT`

Liquidité du portefeuille — 3 indicateurs

1 tension

2 absents

- Poche de liquidité monétaire / court terme `V5_POCHE_LIQUIDE`
- Mécanisme de liquidité par l'assureur explicité `SCPI_LIQUIDITE_ASSUREUR`
- Loi Industrie Verte — Mécanisme de liquidité (gates) `LIV_LIQUIDITE_GATE`

Adéquation profil ↔ allocation — 2 indicateurs

2 absents

- Capital non garanti dépasse seuil de profil `PROFIL_CAPITAL_NON_GARANTI_EXCESSIF`
- Profil d'investisseur non sourcé au certificat `PROFIL_CERTIFICAT_ABSENT`

Piste d'audit & traçabilité — 2 indicateurs

1 tension

1 absent

- Piste d'audit — chronologie à approfondir `PISTE_AUDIT_CHRONOLOGIE_TENSION`
- Piste d'audit — 2 pièce(s) clé(s) à demander `PISTE_AUDIT_PIECES_CLES_INCOMPLETES`

Recours & médiation — 2 indicateurs

1 tension

1 absent

- Coordonnées service réclamation complètes `RECOURS_COORDONNEES`
- Mention du délai de prescription L114-1 CdA (2 ans) `RECOURS_PRESCRIPTION_L114`

Relevé annuel — exhaustivité — 2 indicateurs

1 tension

1 absent

- Performance brute vs nette explicitée `RELEVÉ_PERFORMANCE_BRUTE_NETTE`
- Information sur modifications du contrat (collectif) `RELEVÉ_MODIFICATIONS_COLLECTIF`

Clause bénéficiaire — 1 indicateur

1 tension

- Clause bénéficiaire à vérifier `CLAUSE_BENEFICIAIRE_VERIFICATION`

Vulnérabilité — Personne âgée — 1 indicateur

1 tension

- Vulnérabilité présumée — adhérent personne âgée `VULNERABILITE_PERSONNE_AGEE`

Produits structurés — 1 indicateur

1 absent

- Pénalités de sortie anticipée chiffrées `STRUCTURE_PENALITE_SORTIE`

Fiscalité — CGI & déductibilité — 1 indicateur

1 tension

- Date de mise à jour fiscale de la documentation `FISC_DATE_MAJ`

Concentration intra-groupe — 1 indicateur

1 tension

- Lien capitalistique intra-groupe (assureur / SGP / souscripteur) `ARCHI_LIEN_CAPITALISTIQUE`

SFDR — Finance durable — 1 indicateur

1 absent

- SFDR — Rapport périodique de durabilité (art. 11) `SFDR_RAPPORT_PERIODIQUE_ART_11`

IMPACT DU DERNIER ARBITRAGE — VARIATION D'EXPOSITION PAR CLASSE D'ACTIF

CLASSE (DISPONIBILITÉ · GARANTIE EN CAPITAL)	SORTIE	ENTRÉE	Δ NET
UC / OPCVM UC OPCVM disponibilité immédiate · garantie en capital aucune	8 200,00 €	8 200,00 €	—

Sens constaté : le mouvement ne traduit pas de translation nette vers une poche à disponibilité différée (cf. Δ par classe).

Le sens d'un arbitrage — en particulier d'une poche garantie / immédiatement disponible vers des supports à disponibilité différée ou conditionnelle, a fortiori en gestion pilotée ou sous mandat — relève du devoir de conseil et de la cohérence continue profil ↔ horizon (DDA art. 20 et 30 · C. assur. L. 521-2 / L. 522-5 · travaux du Pôle commun ACPR-AMF). Le détail support par support figure dans le rapport complet.

COMPLÉTUDE PAR BLOC RÉGLEMENTAIRE

● Information précontractuelle PRIIPs 6 écarts · 1 aligné	61
● Information annuelle Code des assurances 1 écart · 4 tensions · 1 aligné	141
● Devoir de conseil DDA 6 écarts	6
● Spécificités contrats retraite Aucun détecteur dans ce bloc	
● Garanties accessoires de prévoyance Aucun détecteur dans ce bloc	

CARTOGRAPHIE RÉGLEMENTAIRE — 17 DOMAINES OBSERVÉS

DOMAINE RÉGLEMENTAIRE	TOTAL	ÉM	ABS	TEN	OK	INFO	DISTRIBUTION
PRIIPs — DIC & transparence supports	13	3	4	·	2	4	
DDA — Devoir de conseil & adéquation	15	2	8	·	·	5	
Code des assurances — Frais & relevé annuel	21	1	6	3	1	10	
AUTRE	29	·	10	4	6	9	
POG / VFM — Gouvernance produit	7	·	5	·	·	2	
SCPI / OPCl	6	·	4	1	·	1	
Loi Industrie Verte — Non-cotés	4	·	2	·	·	2	
Piste d'audit & traçabilité	2	·	1	1	·	·	
Recours & médiation	7	·	1	1	1	4	
Produits structurés	5	·	1	·	·	4	
SFDR — Finance durable	4	·	1	·	2	1	
Fiscalité — CGI & déductibilité	7	·	·	2	·	5	
Vulnérabilité — Personne âgée	1	·	·	1	·	·	
Clause bénéficiaire	2	·	·	1	·	1	
Solvabilité 2 — Fonds euros	6	·	·	·	·	6	
Architecture — Concentration intra-groupe	4	·	·	·	1	3	
LCB-FT — Lutte anti-blanchiment	1	·	·	·	1	·	

EMPILEMENT DES FRAIS — RIY MRE ÉQUIVALENT

COÛT TOTAL ANNUEL ÉQUIVALENT 1,14 %/an <i>composition effective au dernier relevé</i>	CUMUL 8 ANS 7 151 € <i>soit 894 à 894 €/an</i>	RÉFÉRENCE FONDS PASSIF 1 883 € <i>~0,30 %/an cumulés 8 ans</i>
--	---	---

Décomposition : frais courants pondérés tout portefeuille **1,00 %/an** + amortissement frais d'entrée **0,14 %/an** .

PRINCIPALES PIÈCES À DEMANDER POUR ÉTENDRE L'ANALYSE

- SFCR (1 détecteur)

✓ SELF-CHECK DE COHÉRENCE DES DONNÉES — SCORE 100/100

Toutes les données affichées dans ce rapport ont été vérifiées de manière croisée contre les documents source. Aucune incohérence détectée.

À QUOI SERT CE RAPPORT — DESTINATAIRES CONFORMITÉ / ACPR / AUDIT INTERNE

Ce rapport est une **photo à l'instant T** du ou des document(s) transmis dans le dossier. Il révèle les écarts entre ce que les documents disent et ce que la réglementation exige, dans la limite stricte de ce qui est analysable sur ce périmètre. Il n'invente rien, ne juge ni le contrat ni les acteurs, et signale explicitement ce qui n'a pas pu être vérifié faute de pièce.

Cadre réglementaire de référence : Code des assurances (art. L132-22, A132-7, L141-1 et suivants, L521-2 II, L522-5) · Code monétaire et financier (L224-1 et suivants pour PER post-PACTE, art. 990 I / 757 B CGI) · Règlement (UE) 1286/2014 PRIIPs + Règlement délégué (UE) 2017/653 · Directive (UE) 2016/97 DDA + Règlement délégué (UE) 2017/2358 (POG) et 2017/2359 (conflits d'intérêts) · Règlement (UE) 2019/2088 SFDR + Règlement délégué 2022/1288 (RTS) · Règlement (UE) 2020/852 Taxonomie · Recommandations ACPR 2013-R-01 (recueil informations client, modifiée 6 déc 2019), 2024-R-01 du 28 juin 2024 (DDA), 2024-R-02 du 2 juillet 2024 (réclamations), 2024-R-03 du 21 nov 2024 (devoir de conseil IBIP, applicable 31/12/2025) · Rapport ACPR-AMF déc. 2018 + Synthèse Pôle commun avril 2021 (commercialisation auprès des personnes âgées vulnérables) · Doctrine AMF DOC-2012-12 (frais), DOC-2020-03 (greenwashing) · Étude AMF du 10 juin 2021 (concentration intra-groupe).

Traçabilité MRE : rapport généré le 11/06/2026 13:26:03 (heure de Paris) · MRE v1 · biblio Postgres Scaleway (table dic_metadonnees + dic_contrats_metadonnees + referentiel_assureurs) · cascade reconstruction 4 niveaux · sources : extraction PDF locale + biblio S3+Postgres

Posture MRE. Constat factuel ancré sur articles de loi. MRE ne juge ni le contrat, ni les supports, ni les acteurs. Grille interne (ALIGNÉ / TENSION / ECART_MAJEUR / ELEMENT_ABSENT / INFO) sans valeur juridique. Pour les couches détaillées (identité, supports détenus, analyse économique, pièces à demander avec base légale), consulter le rapport détaillé.

Rapport détaillé : --html
Document signé Alexandre Gaudet